МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 08 дугаар сарын 05. № 03/42 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН
САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын нэр бүхий албан хаагчдаас Комисст хандаж гаргасан гомдлын мөрөөр тус газрын ажилтнуудын Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтийг шалгаж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох, арилгуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11 дэх заалт, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалт явууллаа.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус газрын 31 албан хаагчаас санал асуулга авч, 8 албан хаагч болон удирдлагуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийж, байгууллагын орчин нөхцөл байдал, дотоод бичиг баримттай танилцах зэргээр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно” гэж тус тус хуульчилсан.

Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын албан хаагчдаас тус байгууллагын дарга Д.Баярмаа нь өөрийн багаа бүрдүүлж ажиллах нэрийдлээр байгууллагын зарим албан хаагчдыг ажил үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй байдалд хүргэж, ажлын байрны дарамт үзүүлэх, ажлаа өгөх, албан тушаал буурч ажиллахыг шаардах, томилогдсоноосоо хойш нэр бүхий албан хаагчдад ямар нэг үүрэг чиглэл өгөхгүй байх, ирсэн бичгийг танилцуулахгүй байх зэргээр албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгүүлэхгүй байх, зөвхөн ажлын цагийг бүртгэх зэргээр ажиллуулж байгаа гэх ярилцлагыг хяналт шалгалтын явцад өгсөн.

15007017

Түүнчлэн хяналт шалгалтын хүрээнд авсан санал асуулгад оролцогчдын 29 хувь нь байгууллагын удирдлагын зүгээс үзүүлж буй ажлын байрны дарамтад өртдөг, 23 хувь нь ялгаварлан гадуурхалтад өртдөг гэж тус тус хариулжээ. Үүнээс үзэхэд албан хаагчдад ажлын байрны дарамт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтыг байгууллагын удирдлагын зүгээс үзүүлдэг байж болзошгүй байна.

2. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах хайрцаг тус байгууллагад байхгүй, байгууллагын мэдээллийн самбарт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын тухай мэдээлэл, зураг хуудас, зөвлөмжийг байршуулаагүй байгаа зэрэг нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар 122.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж заасныг зөрчиж байна.

3. Шалгалтын явцад тус газрын 2022, 2023, 2024 оны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй танилцахад 2022 оноос хойш тус байгууллагад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулагдаагүй байгаа нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасны дагуу ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах хуулийн шаардлагыг хангаж ажиллаагүйг илтгэж байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хүний эрхийн зөрчлийг гаргуулахгүй ажиллах талаар холбогдох арга хэмжээ авхуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Увс аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Д.Баярмаагийн зүгээс тус байгууллагын хэлтсийн дарга нар болон зарим төрийн албан хаагчдад ажлын байрны дарамт үзүүлж байгаа үйлдлийг таслан зогсоох арга хэмжээ авах, түүнд гагцхүү Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан үндэслэлийн дагуу төрийн албан хаагчийг ажлаас чөлөөлөх, буруулах боломжтой талаар түүнд үүрэг, чиглэл өгөх.

2. Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд тус байгууллагын албан хаагчдад хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр сургалт нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах, цаашид уг сургалтыг тогтмол зохион байгуулж хэвших.

3. Увс аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Д.Баярмаад Төрийн албаны тухай хууль болон Хөдөлмөрийн тухай хуулиар хүлээсэн үүргийг сануулах, түүнд хуульд заасны дагуу хариуцлага тооцох, төрийн албан хаагчдыг

ялгаварлан гадуурхах, тэдэнд ажлын байрны дарамт үзүүлэхгүй байхад чиглэсэн үр дүнтэй ажил зохион байгуулахыг үүрэг болгох.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлд.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ